

刑法
No.354

H21-11 (配点: 2)

月	日
月	日

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、乙が一人で住居に使用する乙所有の家屋の中で同人を殺害した後、だれもいない同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、乙が死亡した後でも人が同家屋を訪問する可能性があり、「現に人が住居に使用」する建造物といえるのであるから、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
2. 甲は、乙が住居に使用する同人所有の家屋を燃やそうと考え、火の付いた新聞紙を同家屋内のふすまに近づけ、新聞紙の火をふすまに燃え移らせてこれを燃焼させた。この場合、火が媒介物である新聞紙を離れてふすまが独立に燃焼するに至ったのであるから、この段階で、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
3. 甲は、乙が住居に使用する同人所有の家屋に放火した後、さらに、同家屋に隣接する丙所有の物置を燃やそうと思い付き、同物置に放火し、同家屋及び同物置を同時に焼損した。この場合、甲は複数の放火行為を行い、所有者の異なる複数の建造物を焼損しているのであるから、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の各既遂罪が成立し、両者は併合罪となる。
4. 甲は、多数人が住居に使用するマンションの居住者用エレベーターのかご内で火を放ち、同かごの側壁に燃え移らせてこれを焼損した。同かごは取り外しが可能であるが、そのための工事は著しい手間と時間を要するものであった。この場合、同かごは同マンションの一部といえるのであるから、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
5. 甲は、公共の危険発生の認識がないまま、自己所有の自動車に放火してこれを焼損したところ、公共の危険が生じた。この場合、甲には公共の危険発生の認識がないのであるから、建造物等以外放火罪の既遂罪は成立しない。

No354

H21-11

放火の罪

正解

4

正答率

85%

1 誤っている

大判大6.4.13。本記述は、居住者全員を殺害した後の家屋が現住建造物等放火罪（108条）に規定する「現に人が住居に使用」する建造物に当たるか否かが問題となる。この点、判例は、居住者全員を殺害後家屋を焼損した行為は、他に住居者なく、また人の現在する事実のない以上、非現住建造物等放火罪（109条）に当たるとしている。この判例は、居住者全員を殺害した後の家屋は、「現に人が住居に使用する」建造物に該当しないことを認めたものである。よって、本記述における甲は、乙が1人で使用する乙所有の家屋の中で同人を殺害した後、だれもいない当該家屋に放火しているため、当該家屋は「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」に当たらず、現住建造物等放火罪は成立しない。

2 誤っている

最判昭25.12.14。本記述では、甲が焼損した「ふすま」が、現住建造物等放火罪（108条）に規定する「建造物」の一部に当たるか否かが問題となる。この点、建具等が「建造物」の一部に当たるか否かにつき、判例は、「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更にこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従って、判示布団は勿論判示畳のごときは未だ家屋と一体となってこれを構成する建造物の一部といえない」としている。よって、「ふすま」は、家屋を毀損しなくても取り外すことが可能な物といえ、「建造物」の一部に当たらない。

3 誤っている

大判明45.4.29。本記述では、複数の放火行為で複数の建造物を焼損した場合の罪数をどのように処理すべきかが問題となる。この点、放火未遂罪についての事案において、判例は、数個の放火未遂行為を接続した時刻に接近した場所において連続実行したときは、一罪として処断するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、放火罪は公共的危険罪であるから、放火行為の回数、焼損した建造物等の個数にかかわらず、生じた公共の危険が1つであれば放火罪が一罪成立し、行為者がその焼損を予見していた客体に関する最も重い刑が成立するということを挙げている。本記述についてみると、甲は、複数の放火行為を行い、所有者が異なる複数の建造物を焼損しているが、乙の家屋と丙の物置は隣接しており、公共の危険は1つしか発生していないため、最も重い現住建造物等放火罪一罪が成立する。

4 正しい

最決平元7.7（百選II82事件）。本記述では、居住者用エレベーターのかごが、多数人が住居に使用するマンションから取り外すことが可能であっても、同マンションの一部に当たるか否かが問題となる。この点、本記述と同様の事案において、判例は、「被告人は、12階建集合住宅である本件マンション内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用されている化粧鋼板の表面約0.3平方メートルを燃焼させたというのであるから、現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は正当である」としている。そして、本判例の原審は、「本件エレベーターのかごをその収納部分から取り外すには、最上階でかごから重りを外した後最下階に移したうえ、解体してエレベーター扉から搬出するなど、作業員約4人かかりで1日の作業量を要するのであるから、本件エレベーターのかご部分は、最高裁判所の判例（最判昭25.12.14）にいう『毀損しなければ取り外すことができない状態にある』場合に該当し、刑法108条の適用上も、建造物たる本件マンションの一部を構成するものというべきである」としている（札幌高判昭63.9.8）。よって、

本記述の居住者用エレベーターのかごは取り外しが可能であるが、そのための工事は著しい手間と時間を要するものであった以上、「毀損しなければ取り外すことができない状態にある」場合に該当し、同かごは同マンションの一部といえる。よって、同かごを焼損させることは同マンションを焼損させたことになるため、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。

5 誤っている

最判昭 60.3.28 (百選Ⅱ86 事件)。本記述では、建造物等以外放火罪 (110 条) の成立に公共の危険の発生の認識が必要であるか否かが問題となる。この点、判例は、「刑法 110 条 1 項の放火罪が成立するためには、火を放って同条所定の物を焼燬〔注：焼損、以下同じ〕する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はないものと解すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①110 条は結果的加重犯の規定形式を採用している以上、重い結果 (公共の危険の発生) の認識は不要であること、②公共の危険の認識がある場合、108 条・109 条の故意があることになって同罪の未遂が成立し、110 条の独自の領域が否定されてしまうということを挙げている。